Нийгмийн доод давхраа ба хүний эрх

ГОЛ САНАА

Орлого өөр байж болно. Хүний эрх ижил.

ЯРИХ ТЕКСТ

Сайн байцгаана уу. Бид нийгмийн доод давхраа ба хүний эрхийн холбоог тайлбарлана. Энд “доод давхраа” гэдэг нь хүний үнэ цэнийг үнэлсэн үг биш. Харин орлого, хөрөнгө, тогтвортой ажил болон үйлчилгээний боломж бага байгаа нийгмийн нөхцөлийг хэлж байна. Бид эхлээд асуудлыг ойлгож, дараа нь Монголын хууль, олон улсын баримт бичиг, бодит шүүхийн шийдвэрээр тайлбарлана. Гол санаа нь орлого бага байх нь эрх бага эдлэх үндэслэл биш юм.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эхлээд илтгэлийнхээ дарааллыг харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Бид ямар дарааллаар тайлбарлах вэ?

ГОЛ САНАА

Асуудлыг ойлгоно → хуулиа харна → шийдлээ ярилцана.

ЯРИХ ТЕКСТ

Илтгэлийг гурван асуултаар дагаж сонсоход хялбар. Нэгдүгээрт, ядуурал гэж юу вэ, ямар боломжийг хязгаарладаг вэ гэдгийг тайлбарлана. Хоёрдугаарт, ийм нөхцөлд хүний эрхийг ямар хууль хамгаалдаг вэ гэдгийг харна. Гуравдугаарт, хуулийг бодит амьдралд яаж хэрэгжүүлж болохыг шүүхийн кейс, бусад орны бодлогоор жишээлнэ. Эдгээр гурван асуултыг холбож харвал ядуурал нь зөвхөн мөнгө бус, эрх ба бодит боломжийн асуудал болох нь харагдана.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эхлээд “доод давхраа” гэдэг нэр томьёог зөв ойлгоё.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Байр суурь өөр. Хүний эрх ижил.

ГОЛ САНАА

Жишээ: ажилгүй болсон хүн эрүүл мэнд, боловсролын эрхээ алдахгүй.

ЯРИХ ТЕКСТ

Хүмүүсийн орлого, хөрөнгө, ажил өөр байж болно. Харин энэ ялгаа нь хүний нэр төр, үндсэн эрх өөр гэсэн үг биш. Өндөр цалинтай болон ажилгүй хоёр хүний нөхцөл ялгаатай ч хуулийн өмнөх тэгш байдал хэвээр. Иймээс бид ядуурлыг тухайн хүнийг буруутгах байдлаар бус, ямар саад түүний боломжийг хязгаарлаж байгаагаар авч үзнэ. Слайдын жишээ нь бодит судалгааны кейс биш, ойлгуулах зорилготой тайлбарын жишээ юм.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Тэгвэл ядуурлыг зөвхөн мөнгөөр хэмжихэд хангалттай юу?

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Ядуурал бол зөвхөн мөнгөний асуудал биш.

ГОЛ САНАА

Ижил орлоготой хоёр өрхийн бодит боломж өөр байж болно.

ЯРИХ ТЕКСТ

Орлого бол ядуурлыг ойлгох нэг чухал хэмжүүр. Гэхдээ ижил орлоготой хоёр өрхийг төсөөлье. Нэг нь сургууль, эмнэлэгт ойр, нөгөө нь хол, тээврийн зардал өндөр байж болно. Тэгвэл ижил мөнгөөр эдлэх боломж нь өөр байна. Тиймээс орлогоос гадна үйлчилгээний хүртээмж, амьдрах нөхцөл, нийгмийн оролцоог хамтад нь харна. Энэ нь үндэсний ядуурлын хувь болон олон хэмжээст ядуурлын хэмжүүрийг хооронд нь ялгаж ойлгоход тусална.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Одоо Монголын мөнгөн ядуурлын түүхэн үзүүлэлтийг харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

2022 онд ойролцоогоор 4 хүн тутмын 1 нь ядуу байв.

ГОЛ САНАА

27.1% — 2022 оны үзүүлэлт. 2026 оны өнөөгийн түвшин биш.

ЯРИХ ТЕКСТ

Энэ графикт үндэсний ядуурлын босгоор тооцсон хүн амын хувийг харуулсан. 2016 онд 29.6 хувь байсан үзүүлэлт 2022 онд 27.1 хувь болжээ. Өөрчлөлт нь 2.5 нэгж хувь. Энд “2.5 хувиар” гэж хэлэхгүй, учир нь хоёр хувийн түвшний зөрүүг нэгж хувиар илэрхийлдэг. 27.1 хувь гэдгийг энгийнээр ойролцоогоор дөрвөн хүн тутмын нэг гэж ойлгож болно. Эдгээр нь 2016–2022 оны түүхэн өгөгдөл тул өнөөгийн түвшин гэж тайлбарлахгүй.

ДҮРСЛЭЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Зүүн талын 27.1%-ийг хэлнэ. Дараа нь 2016, 2022 оны хоёр баганыг заана. Дунд хоёр оныг нэг бүрчлэн уншихгүй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Ядуурал яагаад удаан үргэлжилж болохыг дараах холбоосоор тайлбарлая.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Нэг саад дараагийн саадыг үүсгэж болно.

ГОЛ САНАА

Энэ бол тайлбарлах схем; тоон судалгааны шалтгаант үр дүн биш.

ЯРИХ ТЕКСТ

Дараах нь тайлбарлах зорилготой ерөнхий холбоос. Орлого багасвал хүн эмчилгээ, тээвэр эсвэл суралцах зардлаа хойшлуулж болно. Эрүүл мэнд муудах, сургалт тасалдах нь ажлын боломжид дахин нөлөөлнө. Ингэснээр орлого сэргэхэд улам хэцүү болж болно. Бүх хүн заавал ийм замаар явна гэсэн үг биш. Харин дэмжлэгийг зөвхөн нэг удаагийн мөнгөөр бус, үйлчилгээ болон ур чадварын боломжтой холбох хэрэгтэйг энэ схем харуулж байна.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Ийм саадыг хүний эрхийн хандлагаар хэрхэн авч үзэх вэ?

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Хүн бол тусламж хүсэгчээс гадна эрх эдлэгч юм.

ГОЛ САНАА

Гол ялгаа: сайн дурын тусламжаас гадна хуульд заасан үүрэг бий.

ЯРИХ ТЕКСТ

Хандив өгсөн хүн өөрийн хүсэл, боломжоор тусалдаг. Харин төрийн байгууллага хуульд заасан чиг үүрэг, хариуцлагатай. Тиймээс иргэн тусламж хүсэхээс гадна өөрт хамаарах үйлчилгээний шалгуур, татгалзсан шалтгаан, хянуулах боломжийг мэдэх эрхтэй. Энэ нь бүх үйлчилгээ ямар ч нөхцөлгүй, үнэгүй байна гэсэн үг биш. Харин шалгуур нь хууль ёсны, ойлгомжтой, ялгаварлаагүй байх ёстой гэсэн үг.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Энэ хандлагын суурь нь Монголын Үндсэн хуульд бий.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Үндсэн хууль юуг баталгаажуулдаг вэ?

ГОЛ САНАА

Баталгаа нь хүн бүрд хамаарна; хэрэгжүүлэх нөхцөлийг холбогдох хууль тогтооно.

ЯРИХ ТЕКСТ

Үндсэн хууль 1992 оны нэгдүгээр сарын 13-нд батлагдсан. Энэ слайдад дөрвөн гол баталгааг л онцолъё. Нэгдүгээрт, хөрөнгө чинээгээр ялгаварлахгүй. Хоёрдугаарт, хуульд заасан нөхцөлд нийгмийн тусламж авах боломжтой. Гуравдугаарт, эрүүл мэнд, боловсролын эрхтэй. Дөрөвдүгээрт, эрх зөрчигдвөл гомдол гаргаж, шүүхээр хамгаалуулна. Эндээс бүх үйлчилгээ автоматаар үнэгүй гэсэн дүгнэлт хийхгүй. Төлбөргүй үйлчилгээний хүрээ, тусламж авах шалгуурыг холбогдох хууль тогтоодог.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Үндсэн баталгааг салбарын хуулиуд илүү тодорхой болгодог.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Салбарын хууль эрхийг өдөр тутмын үйлчилгээ болгодог.

ГОЛ САНАА

Эндхүү огноо нь баталсан өдөр; сүүлийн нэмэлт, өөрчлөлтийн огноо биш.

ЯРИХ ТЕКСТ

Салбарын хууль гэдэг нь тухайн эрхийг бодит харилцаанд хэрхэн хэрэгжүүлэхийг зохицуулсан хууль юм. Жишээ нь, хөдөлмөрийн хууль ажилд авах, ажиллуулах үед ялгаварлахыг хориглодог. Халамжийн хууль дэмжлэгийн төрөл, эрх үүсэх нөхцөлийг тогтооно. Боловсролын болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хуулиуд боломж, хүртээмжийг хангахад хамаарна. Хуулийн нэрийн дэргэд байгаа огноо нь тухайн хууль батлагдсан өдрийг зааж байна. Тодорхой хэрэгт ашиглах бол хамгийн сүүлийн хүчин төгөлдөр найруулгыг нягтлах шаардлагатай.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Монголын хуулиас гадна олон улсын стандарт бас үйлчилдэг.

Олон улсын баримт бичиг ижил эрх зүйн хүчтэй биш.

ГОЛ САНАА

Тунхаглал — нийтлэг стандарт. Гэрээ — оролцогч улсын үүрэг. ТХЗ — бодлогын зорилго.

ЯРИХ ТЕКСТ

Энэ хугацааны шугам дээр таван гол үе шатыг харууллаа. 1948 оны Түгээмэл тунхаглал нийтлэг суурь стандартыг тогтоосон. 1966 оны хоёр пакт болон дараагийн конвенцууд нь оролцогч улсуудын гэрээний үүргийг тодорхойлдог. Харин 2015 оны Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд нь хөгжлийн бодлогын зорилго юм. Эдгээрийг бүгдийг ижил “хууль” гэж нэрлэхгүй. Мөн эндхүү огноо нь баримт бичгийг баталсан өдөр болохоос Монгол Улс нэгдсэн өдөр биш.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эхлээд Түгээмэл тунхаглалын энгийн гол санааг харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Түгээмэл тунхаглал: нэр төртэй амьдрах суурь.

ГОЛ САНАА

Түгээмэл тунхаглал бол олон улсын гэрээ биш; нийтлэг стандартын суурь юм.

ЯРИХ ТЕКСТ

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг 1948 оны арванхоёрдугаар сарын 10-нд баталсан. Үүнийг таван энгийн ойлголтоор санаж болно: тэгш байдал, хамгаалал, хөдөлмөр, амьжиргаа, боловсрол. Ядууралтай холбоо нь тодорхой. Хүнд зөвхөн амьд байх бус, нэр төртэй амьдрах боломж хэрэгтэй. Тунхаглал нь олон улсын гэрээ биш гэдгийг ялгаж ойлгох нь чухал. Дараа нь эдгээр санааг гэрээний үүрэг болгосон пактыг авч үзнэ.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн пакт энэ холбоог тодруулдаг.

Нийгмийн эрхийг бодитоор хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

ГОЛ САНАА

Төр нөөц боломжоо ашиглан ахиц гаргана. Ялгаварлалгүй байх үүргийг хойшлуулахгүй.

ЯРИХ ТЕКСТ

Энэ пактын бүтэн нэр нь Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт. 1966 оны арванхоёрдугаар сарын 16-нд баталсан. Төр бүх асуудлыг нэг өдөр шийднэ гэсэн үг биш. Харин байгаа нөөцөө дээд хэмжээгээр ашиглан бодит арга хэмжээ авч, ахиц гаргах үүрэгтэй. Нөөц бага гэдэг шалтгаанаар ялгаварлахыг зөвтгөхгүй. Гол санаа нь эрхийг зөвхөн бичиж тунхаглах бус, төсөв, үйлчилгээ, хүртээмжээр бодит болгох юм.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Гэхдээ нийгмийн эрхээ шаардахад дуу хоолой, шүүхийн хамгаалалт ч хэрэгтэй.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Эрхээ шаардахын тулд дуу хоолой, хамгаалалт хэрэгтэй.

ГОЛ САНАА

Орлого бага байх нь хүний дуу хоолойг үгүйсгэх үндэслэл биш.

ЯРИХ ТЕКСТ

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт мөн 1966 оны арванхоёрдугаар сарын 16-нд батлагдсан. Энд тэгш хамгаалалт, шүүхийн өмнөх тэгш байдал, иргэний оролцоог онцолж байна. Үйлчилгээний шийдвэр буруу байвал хүн түүнийгээ хэлж, хянуулж чадах ёстой. Үнэгүй өмгөөллийг бүх маргаанд автоматаар олгохгүй. Пактын 14.3(d) нь эрүүгийн хэрэгт тодорхой нөхцөлтэй үйлчилдэг.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Одоо төрийн үүргийг амархан санах гурван үйлдлээр хураангуйлъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Төрийн үүргийг гурван үйлдлээр санаарай.

ГОЛ САНАА

Энгийнээр: зөрчихгүй → хамгаална → хэрэгжих боломж бүрдүүлнэ.

ЯРИХ ТЕКСТ

Эрх зүйн хэллэгээр эдгээрийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах үүрэг гэдэг. Жишээ нь, төр өөрөө хүнийг хууль ёсны хамгаалалтгүйгээр албадан нүүлгэхгүй байх нь хүндэтгэх үүрэг. Ажил олгогчийн ялгаварлалаас хамгаалах нь хамгаалах үүрэг. Харин сургууль, эмнэлэг, нийгмийн хамгаалалд хүрэх бодит нөхцөл бүрдүүлэх нь хангах үүрэг. Эдгээрийг шинэ гурван хууль гэж бус, төрийн үүргийг тайлбарлах хүрээ гэж ойлгоно.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Зарим хүнд хэд хэдэн саад зэрэг тулгардаг.

Нэг хүнд хэд хэдэн саад давхцаж болно.

ГОЛ САНАА

Ижил үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна тухайн хүний саадыг арилгах хэрэгтэй.

ЯРИХ ТЕКСТ

Бага орлого дээр хүүхэд байх, асаргааны ачаалал, хөгжлийн бэрхшээл эсвэл хол байршил давхцаж болно. Жишээ нь, хүртээмжгүй барилгатай үйлчилгээ хүн бүрд нээлттэй гэж зарласан ч тэргэнцэртэй хүн орж чадахгүй байж болно. Тэгш боломж гэдэг нь ийм саадыг арилгахыг шаарддаг. Эдгээр бүлгийн бүх хүн ядуу гэсэн үг биш. Тус бүрийн бодит хэрэгцээ, сонголт, оролцоог харгалзана.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эдгээр зарчим өдөр тутмын амьдралд хэрхэн харагдахыг харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Ажилтай байх нь дангаараа хангалтгүй.

ГОЛ САНАА

Жишээ: ажилтай ч тогтворгүй орлого нь өрхийг эрсдэлтэй байлгаж болно.

ЯРИХ ТЕКСТ

Ажилтай хүнийг заавал ядууралгүй гэж үзэж болохгүй. Цалин бага, орлого тогтворгүй, ажил аюултай эсвэл даатгал тасалдсан бол эрсдэл хэвээр. Тиймээс зөвхөн ажлын байрны тоо биш, чанарыг харна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл ялгаварлахыг хориглодог. Бодит маргаанд гэрээ, ажлын цагийн бүртгэл, цалин болон даатгалын мэдээлэл чухал баримт болно. Энэ слайд дахь асуултууд нь эрсдэлийг таних асуулт, давтамжийг тогтоосон судалгааны тоо биш.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Боловсролын хувьд ч харагддаггүй зардал бий.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Төлбөргүй сургууль зардалгүй гэсэн үг биш.

ГОЛ САНАА

Жишээ: сургалтын төлбөргүй ч унааны зардлаас болж ирц тасалдаж болно.

ЯРИХ ТЕКСТ

Сургууль төлбөргүй байна гэдэг нь сурахад ямар ч зардал гарахгүй гэсэн үг биш. Унаа, дотуур байр, хэрэгсэл, интернет зэрэг нэмэлт зардал бий. Бага орлоготой өрхөд эдгээр нь бодит саад болж болно. Үндсэн хуулийн 16.7 дахь боловсролын эрхийг хэрэгжүүлэхдээ зөвхөн элсүүлсэн хүний тоо бус, тогтмол суралцаж, төгсөж чадаж байгаа эсэхийг харна. Жишээг тайлбарын зорилгоор хэрэглэж байгаа бөгөөд нэртэй бодит кейс гэж танилцуулахгүй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмжийг мөн адил бодитоор шалгана.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Үйлчилгээ байхаас гадна хүрч чаддаг байх хэрэгтэй.

ГОЛ САНАА

Дөрвөн асуулт: байгаа юу → очих уу → төлөх үү → чанартай юу?

ЯРИХ ТЕКСТ

Эмнэлэг байгаа ч хүн түүнд хүрч чадахгүй бол эрхийн бодит боломж хангагдаагүй байж болно. Үүнийг дөрвөн асуултаар шалгана. Нэгдүгээрт, хэрэгтэй үйлчилгээ байгаа юу. Хоёрдугаарт, тийшээ очих боломжтой юу. Гуравдугаарт, төлбөр болон очих зардлыг даах уу. Дөрөвдүгээрт, чанартай тусламж авч чадах уу. Энэ дөрөв нь тайлбарлахад ашиглах энгийн хүрээ бөгөөд хуулийн тусдаа дөрвөн шинэ заалт биш.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Халамжийн хувьд хамгийн гол асуулт нь дэмжлэг хэрэгтэй хүндээ хүрч байна уу гэдэг.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Дэмжлэг хэрэгтэй хүндээ хүрч байна уу?

ГОЛ САНАА

Шалгуур ойлгомжтой, мэдээллээ засуулах, шийдвэрээ хянуулах боломжтой байна.

ЯРИХ ТЕКСТ

Халамжийн системд хоёр өөр алдаа гарч болно. Эхнийх нь авах ёстой хүн үлдэх, үүнийг хасагдлын алдаа гэнэ. Хоёр дахь нь шалгуур хангахгүй хүн хамрагдах, үүнийг хамрагдлын алдаа гэнэ. Эдгээрийг хооронд нь ялгаж хэлэхэд хангалттай. Шийдэл нь шалгуурыг ойлгомжтой болгох, буруу мэдээллээ засуулах, татгалзсан шалтгааныг мэдэх, гомдлоо хянуулах боломж юм. Халамжийн бүх төрөлд ижил шалгуур үйлчлэхгүй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Одоо эрхийн ийм асуудал бодит шүүхэд хэрхэн шийдэгдсэнийг харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Кейс 1: орон байрны бодлого хэнийг орхив?

ГОЛ САНАА

Бодлого хамгийн яаралтай хэрэгцээтэй хүмүүсийг орхиж болохгүй.

ЯРИХ ТЕКСТ

Энэ бол Өмнөд Африкийн Grootboom хэрэг. Үндсэн хуулийн шүүх 2000 оны аравдугаар сарын 4-нд шийдвэрлэсэн. Асуудал нь урт хугацааны орон сууцны хөтөлбөр байвч хамгийн хүнд нөхцөлтэй хүмүүсийн яаралтай хэрэгцээг орхисон явдал. Шүүх бодлого ийм хүмүүсийн хэрэгцээг бодитой тусгах ёстой гэж үзсэн. Хүн бүрд шууд байшин олгох шийдвэр гаргаагүй. Монголд авах санаа нь орон сууцны урт хугацааны бодлогын зэрэгцээ түр байр, ус, ариун цэвэр зэрэг яаралтай хэрэгцээг шийдэх юм.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Дараагийн кейс орон байр бус, эмчилгээний хүртээмжийн тухай.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Кейс 2: эмчилгээний хязгаарлалт үндэслэлтэй юу?

ГОЛ САНАА

Эмчилгээний хүртээмжийг хязгаарлах бол бодит үндэслэл шаардлагатай.

ЯРИХ ТЕКСТ

Treatment Action Campaign хэрэгт эхээс хүүхдэд ХДХВ дамжихаас сэргийлэх невирапин эмийн хүртээмжийг маргасан. Тухайн бодлого эмийг зөвхөн сонгосон туршилтын цэгүүдээр хязгаарлаж байв. Өмнөд Африкийн Үндсэн хуулийн шүүх 2002 оны долоодугаар сарын 5-нд эмнэлгийн шаардлага хангасан газруудад хэрэглэхэд саад болсон хязгаарлалтыг арилгахыг даалгасан. Гол сургамж нь үйлчилгээний хязгаарлалт үндэслэлтэй байх ёстой. Үүнийг бүх эмийг хязгааргүй, үнэгүй олгох тухай шийдвэр гэж хэтрүүлж болохгүй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Герман дахь дараагийн кейс тэтгэмжийн тооцооллыг хөндөнө.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Кейс 3: тэтгэмжийн хэмжээг юунд үндэслэж тогтоох вэ?

ГОЛ САНАА

Дэмжлэгийн хэмжээ бодит хэрэгцээ, ил тод тооцоонд тулгуурлана.

ЯРИХ ТЕКСТ

Германы Холбооны Үндсэн хуулийн шүүх 2010 оны хоёрдугаар сарын 9-нд Hartz IV тэтгэмжийн тооцоололтой холбоотой шийдвэр гаргасан. Ялангуяа хүүхдийн хэрэгцээг хэрхэн тооцсон нь чухал асуудал байв. Шүүх хүний нэр төр болон нийгмийн төрийн зарчимд тулгуурлан наад захын амьжиргааны баталгааг тайлбарласан. Гол санаа нь тоо зарлахад биш, тэр дүн бодит хэрэгцээнд нийцэж байгааг ил тод аргачлалаар тайлбарлахад оршино. Энэ нь Монголд шууд үйлчлэх прецедент биш.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Эдгээрийг бусад орны бодлоготой нэг хүснэгтэд харьцуулъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Улс бүр өөр хэрэгсэлтэй. Гол зорилго нь ижил.

ГОЛ САНАА

Энэ бол бодлогын харьцуулалт; улс орнуудын чансаа биш.

ЯРИХ ТЕКСТ

Энэ хүснэгтээс гурван гол ялгааг харж болно. Өмнөд Африк бодлого хэнийг орхиж байгааг шүүхээр хянасан. Герман мөнгөн дэмжлэгийн хэмжээг бодитой тооцохыг шаардсан. Финланд, Бразилын жишээ нь орлогын дэмжлэгийг хэрхэн загварчлах, үр дүнг хэрхэн үнэлэхийг харуулна. Монгол эдгээрийг мөнгөн дүнгээр шууд хуулбарлах бус, хүртээмж, үндэслэл, хяналт гэсэн зарчмаар ашиглаж болно. Улсуудын төсөв, хүн ам, институц өөр гэдгийг санана.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Финландын туршилтыг хоёр тоогоор эхэлж тайлбарлая.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Финланд: орлогын дэмжлэг ямар нөлөөтэй байсан бэ?

ГОЛ САНАА

Энэ нь бүх хүн амыг хамарсан байнгын суурь орлого биш, туршилт байсан.

ЯРИХ ТЕКСТ

Финландын 2017–2018 оны туршилтад 2,000 ажилгүй хүн сар бүр 560 евро авчээ. Дэмжлэгийг ажилд орсноор автоматаар зогсоохгүй байхаар зохион байгуулсан. Kela-ийн 2020 оны тайланд сайн сайхан байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдлын үнэлгээ илүү сайн байсныг мэдээлсэн. Харин ажил эрхлэлтийн нөлөө хязгаарлагдмал, бусад бодлогын өөрчлөлтөөс ялган тайлбарлах шаардлагатай. Бүх эерэг ялгааг зөвхөн мөнгөний шалтгаант нөлөө гэж хэлэхгүй. Хамгийн чухал нь мөнгөн дэмжлэгийг олон үзүүлэлтээр үнэлэх юм.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Бразил орлогын дэмжлэгийг үйлчилгээтэй холбосон өөр жишээтэй.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Бразил: орлогын дэмжлэгийг үйлчилгээтэй холбодог.

ГОЛ САНАА

Сургамж: тэтгэмж ба үйлчилгээ хоёр бодитоор уялдах ёстой.

ЯРИХ ТЕКСТ

Бразилын Bolsa Família нь бага орлоготой өрхөд дэмжлэг олгож, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй холбоотой нөхцөл ашигладаг. Анхны хөтөлбөрийн хууль 2004 оны нэгдүгээр сарын 9-нд, шинэ хууль 2023 оны зургадугаар сарын 19-нд батлагдсан. Монголд авах гол санаа нь үйлчилгээтэй уялдуулах боловч нэг чухал нөхцөл бий. Сургууль, эмнэлэг нь тухайн өрхөд хүртээмжгүй байвал зөвхөн өрхийг буруутгаж болохгүй. Үйлчилгээний боломжийг хамтад нь хангах хэрэгтэй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Одоо эдгээр жишээг Монголд хэрэгжүүлэх гурван чиглэл болгон нэгтгэе.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Монголд хэрэгжүүлэх гурван чиглэл.

ГОЛ САНАА

Хэмжих зүйл: үйлчилгээ авах хугацаа, хамрагдалт, шийдвэрлэсэн гомдол.

ЯРИХ ТЕКСТ

Бодлогын саналуудаа гурван чиглэлээр нэгтгэлээ. Нэгдүгээрт, үйлчилгээнд очиход тулгарч буй саадыг бууруулах. Хоёрдугаарт, орлогын эрсдэлд тохирсон дэмжлэг, ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх. Гуравдугаарт, шийдвэр буруу бол хянуулах бодит механизмтай байх. Үр дүнг зөвхөн зарцуулсан мөнгөөр биш, иргэний хүлээсэн хугацаа, хамрагдалт, шийдвэрлэсэн гомдлоор хэмжинэ. Эдгээр нь илтгэлийн санал болохоос бүгд одоогийн хуульд яг ийм байдлаар заасан гэсэн үг биш.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Хувь хүн эрхээ хамгаалахдаа юунаас эхлэхийг дараах дарааллаар харъя.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Эрх зөрчигдвөл юунаас эхлэх вэ?

ГОЛ САНАА

Гомдлын төрөл бүрийн журам, хугацаа өөр. Мэргэжлийн зөвлөгөөг эрт авна.

ЯРИХ ТЕКСТ

Төсөөлье: хүн үйлчилгээ хүсээд татгалзсан хариу авлаа. Эхлээд хүсэлт, хариу, огноогоо хадгална. Дараа нь ямар шалгууруар татгалзсаныг асууна. Шийдвэр буруу гэж үзвэл эрх бүхий байгууллага болон хууль зүйн зөвлөгөөгөөр хянуулах боломжоо тодруулна. Шүүхэд хандах шаардлагатай бол харьяалал, хугацааг нягтална. Бүх маргаан заавал ижил дөрвөн алхамтай биш. ХЭҮК-д гомдол гаргасан нь шүүхийн хугацааг автоматаар зогсооно гэж үзэж болохгүй.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Илтгэлийн гол санааг гурван өгүүлбэрээр дүгнэе.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Орлого өөр байж болно. Эрх ижил.

ГОЛ САНАА

Хэлэлцүүлэг: Монголд эхлээд аль саадыг арилгах хэрэгтэй вэ?

ЯРИХ ТЕКСТ

Илтгэлийг гурван санаагаар дүгнэе. Нэгдүгээрт, эдийн засгийн байр суурь өөр ч хүний эрх, нэр төр ижил. Хоёрдугаарт, эрхийг хуульд бичихээс гадна сургууль, эмнэлэг, дэмжлэгт бодитоор хүрэх боломж хэрэгтэй. Гуравдугаарт, шийдвэр үндэслэлтэй, алдаа гарвал хянуулах боломжтой байх ёстой. Мөнгөний дэмжлэг, чанартай үйлчилгээ, эрхээ хамгаалах механизм гурав хамтдаа ажиллахад хамгаалалт бодит болно. Та бүхний бодлоор Монголд хамгийн түрүүнд аль саадыг арилгах шаардлагатай вэ?

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Ашигласан хууль, баримт бичгийн жагсаалтыг дараах хоёр слайдад үлдээлээ.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.

Эх сурвалж / хууль ба олон улсын баримт бичиг

ГОЛ САНАА

Баримт бичгийн нэр дээр дарж албан ёсны эх сурвалжийг нээнэ.

ЯРИХ ТЕКСТ

Энд Монголын хууль болон олон улсын баримт бичгийн жагсаалт бий. Танилцуулгын үеэр бүх нэр, огноог нэг бүрчлэн унших шаардлагагүй. Асуулт гарвал тухайн слайдын зүйл, заалтыг энэ жагсаалт болон илтгэгчийн тэмдэглэлтэй холбоно. Баталсан огноо нь Монгол Улс нэгдсэн өдөр эсвэл сүүлийн нэмэлт, өөрчлөлтийн өдөртэй ижил биш гэдгийг дахин сануулъя.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Сүүлийн слайдад судалгаа, кейс, мэдээллийн хязгаарлалтыг тэмдэглэсэн.

Эх сурвалж / судалгаа ба бодит кейс

ГОЛ САНАА

Хэрэглэхийн өмнө хүчин төгөлдөр хууль, статистикийн анхдагч эхийг нягтална.

ЯРИХ ТЕКСТ

Судалгаа, шүүхийн кейсийн эх сурвалжийг энд хавсаргалаа. Ядуурлын график нь 2016–2022 оны түүхэн өгөгдөл болохыг сануулъя. Хуулийг бодит хэрэгт ашиглахын өмнө хүчин төгөлдөр найруулгыг анхдагч эхээс нягтлах шаардлагатай. Материал бэлтгэх үед албан ёсны сайтуудад шууд хандах хязгаарлалт байсан тул хамгийн сүүлийн хувилбарыг онлайн тулгаж баталгаажуулаагүй. Кейсийн арын зураг нь бодит оролцогчийн гэрэл зураг биш, 3D концепц дүрслэл юм. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.

ДАРААГИЙН СЛАЙД РУУ

Асуулт, санал сонсоход бэлэн байна.

Хууль, эх сурвалжийн дэлгэрэнгүй: тухайн слайдын Notes хэсэг.